

عقد إيجار

أنه في يوم الأربعاء الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٥ حرر هذا العقد بين كلاً من :-

١- طرف أول (مالك)

دار ضباط المدفعية والكائن مقرها بالأماظة محافظة القاهرة ويمثلها السيد العميد/احمد معوض احمد محمد بصفته مدير دار ضباط المدفعية

٢- طرف ثاني (مستأجر) :

السيد : احمد عبد المجيد السيد احمد حسين
وعنوانه : ٢٢٧ ش الشروق - مدينة نصر اول - القاهرة
بطاقة شخصية رقم: ٢٨٥١٠٢٩٠١٠٢١١٥
النشاط : مسليات (لب - سوداني - الخ)

تمهيد

حيث ان الطرف الثاني متخصص في مجال مسليات (لب - سوداني - الخ)

ولما كان الطرف الاول (دار المدفعية) ترغب في ازدهار أنشطة الدار وتطويرها لاستمتاع رواد الدار وتحقيق النفع المادي وذلك باستخدام محل بشارع أرابيسك لإستغلاله محل مسليات (لب - سوداني - الخ) وبعد قيام الطرف الثاني بعمل المعاينة اللازمة للموقع .

يرغب الطرف الثاني في استغلال المحل في نشاط مسليات (لب - سوداني - الخ) لمدة سنة واحدة وتجدد بموافقة الطرفان على ان يبدأ الإيجار اعتباراً من ١٠/١٠/٢٠٢٥ بغرض محل مسليات (لب - سوداني - الخ) وإذ وان الطرف الاول وهو احدى الوحدات العسكرية التي تصدر اليها التعليمات والأوامر العسكرية من شأنها صدرت ان توقف او تؤجل او تفسخ تنفيذ بنود هذا العقد فيعتبر صدور التعليمات والأوامر العسكرية نافذة على الطرفين في خلال اسبوع من تاريخ صدور التعليمات مع علم الطرف الثاني بذلك واذ يتمتع الطرفان بالأهلية القانونية للتعاقد فقد اتفقت إرادتهما على بنود هذا العقد وهي كالآتي:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق واى مكاتبات متبادلة بين الطرفين في هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكماً له .

البند الثاني

اتفق الطرف الاول (المالك) وبعد قبول الطرف الثاني على استغلال محل في نشاط مسليات (لب - سوداني - الخ) بدار ضباط المدفعية.

طرف أول
التوقيع ()

طرف ثاني
التوقيع (احمد عبد المجيد السيد احمد حسين)

البند الثالث

- ١- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بان يسدد للطرف الاول مبلغ ٤٠٠٠ جنية (فقط اربعة الاف جنيها لا غير) + (مبلغ ٥٦٠ جنية) قيمة ضريبة القيمة المضافة + (مبلغ ٥٠٠ جنية) كهرباء وباجمالى مبلغ ٥٠٦٠ جنية (فقط خمسة الاف وستون جنيها لا غير) كإيجار شهرى على ان يدفع فى اليوم الخامس من كل شهر وهذه القيمة غير شاملة اى ضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة .
- ٢- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بدفع مبلغ (٥٠ جنية) عن كل يوم تأخير كغرامة فى حالة عدم سداد الايجار حسب الميعاد المتفق عليه ويقع على عاتق الطرف الثانى مسئولية التوريد للطرف الاول .
- ٣- يلتزم الطرف الثانى بسداد كافة الضرائب والرسوم واى مستحقات مالية خاصة بموضوع التعاقد لاي جهة متى طلب منه ذلك ودون ادنى مسئولية على الطرف الاول .
- ٤- يعتبر ايجار مكان انتظار السيارات لصالح دار ضباط المدفعية.

البند الرابع

- ١- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بأن يستخدم العين موضوع العقد كنشاط محل مسليات (لب - سودانى - الخ) ولا يحق له تغير هذا النشاط وفى حالة مخالفة ذلك يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى إنذار .
- ٢ . يلتزم الطرف الثانى بعدم استخدام العين موضوع العقد فى اى نشاط مخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو فى أى غرض مخالف للقانون أو فى اى غرض غير الغرض المخصص فى العقد .

البند الخامس

- ١- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بتقديم بيان محدد بالأدوات والآلات والتجديدات اللازمة لممارسة النشاط.
- ٢- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) اثناء استخدامه للنشاط موضوع العقد بالالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة له فى هذا الشأن ويكون مسئولاً عن اى أضرار تصيبه او تصيب الغير وعن اى رسوم أو غرامات تستحق نتيجة لمخالفة ذلك .

البند السادس

- يلتزم الطرف الثانى بعدم ادخال اى توسيعات او تغيرات او تعديلات بالعين موضوع العقد إلا بتصديق كتابى من الطرف الاول وفى حالة مخالفة ذلك يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار ودون اى مسئولية على الطرف الاول .

البند السابع

- يقر الطرف الثانى أنه قد عاين العين موضوع العقد المعاينة النافية للجهالة طبقاً للقانون وقد حازت قبوله ويتعهد بالصيانة والعناية به والانتفاع به على النحو الذى لا يعرضه للخطر .

البند الثامن

- ١- لا يحق للطرف الثانى بأن يتنازل او يؤجر من الباطن كل او جزء من المكان موضوع العقد مهما كانت الاسباب بمقابل او بدون مقابل لاي شخص واذا خالف ذلك يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار ودون اى مسئولية على الطرف الاول .
- ٢- لا يحق للطرف الثانى التصرف فى كل او جزء من المكان موضوع العقد بالبيع او الهبة أو الرهن او تترتب اى حق على الوحدة للغير او استغلالها على اى وجه آخر غير المحدد بالعقد ويقع باطلاً كل عمل او اجراء او تصرف ويعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه .

طرف أول
التوقيع

طرف ثانى
التوقيع (محمد عبد الجبار كـ)

البند التاسع

- ١- يلتزم الطرف الثاني وتابعيه اثناء فترة هذا العقد اتباع تعليمات الأمن التي تصدر لهم من دار ضباط المدفعية وتكون نافذه عليه وعلى تابعيه.
- ٢- يلتزم الطرف الثاني بالحصول على التراخيص اللازمه من الجهات المختصة لممارسة هذا النشاط.
- ٣- يلتزم الطرف الثاني بعدم عرض وبيع اي منتج يباع داخل الدار.

البند العاشر

يحق للطرف الاول منع دخول اياً من تابعي الطرف الثاني في حالة مخالفة البند السابق.

البند الحادى عشر

- يلتزم الطرف الثاني بمسئوليته الكاملة عن اى اضرار تصيبه او تصيب الغير نتيجة لاستغلال موضوع هذا العقد ولا يجوز لة الرجوع على الطرف الأول بأى مطالب مالية او إصلاح ما قد يحدث من تلفيات بعد إستلامها.

البند الثانى عشر

يحق للطرف الاول اذا ماصدرت الية تعليمات أو أوامر عسكرية من شأنها ان توقف او تؤجل او تفسخ تنفيذ هذا العقد ومن ثم يعتبر تحقيقها فاسخ ويعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه بعد انقضاء يوم من تاريخ الإخطار بذلك

البند الثالث عشر

يلتزم الطرف الثانى بإجراء الترميمات والاصلاحات للعين محل العقد خلال فترة التعاقد دون الرجوع للطرف الاول مع الالتزام بالشكل الجمالى الخارجى.

البند الرابع عشر

يقوم الطرف الثانى بإنتفاع ينصب على العين محل العقد دون سواها والتي هى ملك الطرف الأول.

البند الخامس عشر

مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٥ وتنتهى فى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٦ وفى حالة رغبة الطرف الثانى إنهاء العقد قبل المدة المتفق عليها يلتزم بإخطار الطرف الأول كتابياً قبل ثلاث شهور من رغبته فى إنهاء العقد ويحق للطرف الأول الرجوع بالتعويض.

البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثانى بسداد تأمين وقدرة ١٠% من القيمة الايجارية السنوى والمقدر بمبلغ ٤٨٠٠ جنية

البند السابع عشر

يلتزم الطرف الثانى اثناء مدة سريان هذا العقد بالآتى:

- ١- الإلتزام باتباع تعليمات امن دار ضباط المدفعية وتكون نافذة عليه وعلى تابعيه.
- ٢- الإلتزام باستغلال البوابة التى يحددها له مدير الدار فى دخول الآلات التى يستخدمها.
- ٣- يلتزم الطرف الثانى بصيانة المعدات والمنقولات والمبنى على نفقته الخاصة دون تحميل الطرف الاول اى مصاريف .

طرف اول
التوقيع)

طرف ثانى
التوقيع (أحمد عبد الجليل السيد)

البند الثامن عشر

- ١- يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على النظافة العامة لموضوع العقد .
- ٢- يلتزم الطرف الثانى بعدم وضع اى إشغالات امام المبنى موضوع العقد .
- ٣- يلتزم الطرف الثانى بإجراء الصيانة الدورية للمنقولات والمعدات والآلات والمبنى.

البند التاسع عشر

يلتزم الطرف الثانى بأن يقدم الموافقة الامنية الصادرة لة من جهاز الأمن الحربى للقوات المسلحة وفى حالة عدم صدورها او عدم التصديق لة يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى إنذار ودون اى مسئولية على الطرف الاول .

البند العشرون

فى حالة اخلال الطرف الثانى بأى من التزاماته الواردة فى هذا العقد يحق للطرف الاول فسخ العقد والرجوع عليه قضائياً لمطالبته بأى مستحقات مالية بخصوص موضوع العقد وفى كل الاحوال يحق للطرف الاول فسخ العقد قبل انتهاء مدته لأسباب يقدرها وفى اى توقيت يراه مناسباً ولا يكون للطرف الثانى بعد الفسخ المطالبة بأى مبالغ مالية او بأى تعويض وفى كافة الاحوال التى تم النص فى هذا العقد على أن الطرف الاول له حق الفسخ أو إعتباره مفسوخاً فإن الفسخ يتم تلقائياً دون الحاجة الى إنذار او إغذار او إجراء قضائى ولا يلتزم الطرف الاول سوى بإخطار الطرف الثانى بأى وسيلة يراها بانه قام بفسخ العقد بسبب يقره الطرف الاول وهنا يلتزم الطرف الثانى بتسليم العين محل العقد الى الطرف الاول .

البند الحادى والعشرون

يلتزم الطرف الثانى بجميع مصاريف التشغيل والصيانة والمعدات اللازمة لغرض النشاط المؤجر من اجله وكذا الصلاحية الفنية للمعدات والادوات وجودتها وكفاءتها للعمل على نفقته .

البند الثانى والعشرون

يخضع العقد فيما لم يرد بشأنه نص لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات .

اتخاذ كلاً من الطرفين العنوان المثبت فى صدد هذا العقد محلاً مختاراً لهما يتم التخاطب بشأنه وفى حالة قيام الطرف الثانى بتغير محله المختار فيتم إخطار الطرف الاول بذلك التغير .

البند الثالث والعشرون

حرر هذا العقد من نسختين الطرف الثانى نسخة والطرف الاول نسخة للقيام بتنفيذ ما ورد بهذا العقد .


طرف اول
(التوقيع)
عميد / احمد معوض احمد محمد
مدير دار ضباط المدفعية

طرف ثانى
التوقيع (احمد عبد الحليم الهسيه)
الاسم / أحمد عبد الحليم الهسيه
رقم قومى له ٠١١٠٠٩٠٠٩٠٠٨٥١